

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2072/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่
นาย ประพัฒน์ ดีโต

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 336

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ผู้เสียหายมีโอกาสเห็นคนร้ายที่ผู้เสียหายอ้างว่าเป็นจำเลยในระยะใกล้เคียงสองครั้ง ประกอบทั้งคนร้ายที่ผู้เสียหายอ้างว่าเป็นจำเลยนี้มีหน้าตาคล้าย พ. ซึ่งเป็นคนที่ผู้เสียหายรู้จักเช่นนี้จึงมีเหตุที่ผู้เสียหายจะจดจำคนร้ายคนนี้ได้เป็นพิเศษที่ผู้เสียหายอ้างว่าจำคนร้ายได้ในขณะที่เห็นทั้งสองครั้งจึงสมเหตุสมผล และหากผู้เสียหายจำไม่ได้แน่ชัดว่าจำเลยเป็นคนร้ายแล้วก็ไม่มีความเสียหายอะไรที่ผู้เสียหายจะชี้บอกสามผู้เสียหายว่าจำเลยเป็นคนร้าย และต่อมาได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมจำเลยแล้ว หลังจากนั้นผู้เสียหายก็ยังชี้ตัวจำเลยยืนยันว่าเป็นคนร้าย ซึ่งเป็นข้อสนับสนุนให้เห็นว่าผู้เสียหายจำได้โดยแน่ชัดว่าจำเลยเป็นคนร้าย ดังนี้ พยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้โดยแจ้งชัดปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยเป็นคนร้ายที่วิ่งราวทรัพย์ผู้เสียหายด้วยคนหนึ่ง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้ร่วมกันลักเอาสร้อยคอทองคำ 1 เส้น พร้อมจี๊เป็นไม้แกะสลักรูปสิงห์รวมราคา 2,700 บาท ซึ่งแขวนอยู่ที่คอ

นางสาวเครือวัลย์ ทับทอง ผู้เสียหายไปโดยทุจริต โดยฉกฉวยเอาทรัพย์สินดังกล่าวไป
ซึ่งหน้าและใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การพาเอาทรัพย์สินนั้นไป
และเพื่อให้พ้นการจับกุม เหตุเกิดที่ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัด
เชียงใหม่ เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมยี่ดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลข
ทะเบียน เชียงใหม่ ศ-6375 เป็นของกลางขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 33, 336, 336 ทวิ ธิของกลาง และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้
คืนเป็นเงิน 2,700 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33,
336 วรรคแรก ประกอบมาตรา 336 ทวิ ลงโทษจำคุก 1 ปี 6 เดือน ธิของกลาง ให้
จำเลยคืนสร้อยคอทองคำหนักสองสลึงพร้อมจี้เป็นไม้แกะสลักรูปสิงห์แก่ผู้เสียหาย
ถ้าคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนเป็นเงิน 2,700 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า รถจักรยานยนต์ของกลางให้คืนเจ้าของ
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 28
ธันวาคม 2532 เวลา 13 นาฬิกาเศษมีคนร้ายสองคนร่วมกันวิ่งราวทรัพย์สินของผู้เสีย
หายคือ สายสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง และจี้เป็นไม้แกะสลักรูปสิงห์ รวมราคา
2,700 บาทโดยคนร้ายคนหนึ่งเป็นคนขับรถจักรยานยนต์รออยู่ ขณะที่คนร้ายอีกคน

หนึ่งลงจากรถวิ่งมาผลักผู้เสียหายแล้วกระชากสายสร้อยคอทองคำและจี้เป็นไม้แคะ
สลักรูปสิงห์ที่ทำด้วยไม้ที่ผู้เสียหายสวมอยู่ไปคดีมีปัญหาในชั้นฎีกาว่าจำเลยเป็น
คนร้ายหรือไม่ ในปัญหาดังกล่าวผู้เสียหายเบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้ายคน
หนึ่งโดยในตอนที่คนร้ายจอดรถจักรยานยนต์ถามผู้เสียหายว่าจะเช่ารถเข้าหมู่บ้าน
หรือไม่นั้น จำเลยนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ส่วนในตอนที่คนร้ายเข้ามาผลักผู้เสีย
หายและกระชากสายสร้อยคอไปนั้น จำเลยเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ ศาลฎีกาเห็น
ว่า ขณะเกิดเหตุเป็นเวลา 13 นาฬิกาเศษย่อมมีแสงสว่างมากพอที่จะเห็นเหตุการณ์
ต่าง ๆ ได้โดยถนัดชัดเจนและตอนที่คนร้ายจอดรถจักรยานยนต์ถามผู้เสียหายว่า จะ
เช่ารถเข้าหมู่บ้านหรือไม่นั้น คนร้ายก็ขับรถจักรยานยนต์สวนมาแล้วจอดห่างผู้เสีย
หายเพียงไม่เกิน 3 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ใกล้พอที่ผู้เสียหายจะเห็นหน้าคนร้ายได้โดย
ถนัด และในเหตุการณ์ที่อยู่ ๆ ก็มีคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนมาจอดรถจักรยานยนต์
ถามผู้เสียหายดังกล่าวแล้วเช่นนั้น ผู้เสียหายก็น่าจะต้องมองหาผู้ที่มาจอดรถ
จักรยานยนต์ถามดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นผู้ขับหรือผู้นั่งซ้อนท้าย ดังนั้นผู้เสียหายย่อมได้
เห็นหน้าคนร้ายทั้งสองหลังจากเหตุการณ์ในตอนนี้แล้วก็ได้ความจากผู้เสียหายว่าเมื่อ
ผู้เสียหายตอบคนร้ายว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วก็เดินผ่านคนร้ายไป คนร้ายขับรถ
จักรยานยนต์ออกไปทางปากทางเข้าหมู่บ้านสักครู่ก็ขับรถจักรยานยนต์กลับเข้ามา
และแล่นผ่านผู้เสียหายไปประมาณ 200 เมตร ก็ขับรถจักรยานยนต์ย้อนออกมาโดย
คราวนี้คนร้ายซึ่งครั้งแรกเป็นคนนั่งซ้อนท้ายเป็นผู้ขับและชะลอความเร็วลงเมื่อห่าง
ผู้เสียหายประมาณ 3 เมตรแล้วคนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายก็ลงจากรถจักรยานยนต์วิ่งมา
ผลักผู้เสียหายแล้วกระชากสายสร้อยของผู้เสียหาย ซึ่งเหตุการณ์ครั้งที่คนร้ายขับรถ
จักรยานยนต์ย้อนกลับมานี้ ก่อนที่คนร้ายจะวิ่งมาผลักผู้เสียหายและกระชากสาย
สร้อยของผู้เสียหายนั้น ผู้เสียหายน่าจะสนใจสังเกตดูคนร้ายเป็นพิเศษเพราะเป็น
เหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากที่คนร้ายจอดรถจักรยานยนต์สอบถามผู้เสียหายเรื่องจะ
เช่ารถเข้าหมู่บ้านหรือไม่ดังได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นที่ผู้เสียหายอ้างว่าในคราวหลังนี้

คนร้ายที่ครั้งแรกเป็นคนนั่งซ้อนท้ายเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์จึงมีเหตุผลน่ารับฟังจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้เสียหายมีโอกาสเห็นคนร้ายที่ผู้เสียหายอ้างว่าเป็นคนร้ายในระยะเวลาใกล้เคียงสองครั้ง ประกอบทั้งคนร้ายที่ผู้เสียหายอ้างว่าเป็นคนร้ายนี้มีหน้าตาคล้ายนายไพศาล ซึ่งเป็นคนที่ผู้เสียหายรู้จัก เช่นนี้จึงมีเหตุที่ผู้เสียหายจะจดจำคนร้ายคนนี้ได้เป็นพิเศษ ที่ผู้เสียหายอ้างว่าจำคนร้ายที่ตอนแรกนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์และตอนหลังเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ได้ว่าเป็นคนร้ายจึงสมเหตุผล และหากผู้เสียหายจำไม่ได้แน่ชัดว่าจำเลยเป็นคนร้ายแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผู้เสียหายจะขึ้นบอกนายชิตชัยสามีผู้เสียหายว่าจำเลยเป็นคนร้าย และต่อมาได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมจำเลยแล้วหลังจากนั้นผู้เสียหายก็ยังชี้ตัวจำเลยยืนยันว่าเป็นคนร้ายซึ่งเป็นข้อสนับสนุนให้เห็นว่าผู้เสียหายจำได้โดยแน่ชัดว่าจำเลยเป็นคนร้าย ศาลฎีกาเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้โดยแจ้งชัดปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่วิ่งราวทรัพย์ผู้เสียหายด้วยคนหนึ่ง พยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักพอจะหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ชวลิต พรายภู-ตัน เวทไว-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น